

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2440/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นางสาคร พรหมมณี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา , มาตรา 7, มาตรา 26, มาตรา 75,
มาตรา 76

กัญชาแห่งที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นกัญชาแห่งจำนวน
เดียวกันกับกัญชาแห่งถุงใหญ่ที่จำเลยผลิตโดยการแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กเพื่อสะดวก
ในการจำหน่าย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผลิตกัญชาโดยการแบ่งบรรจุกัญชาแห่งจากถุงใหญ่แยก
บรรจุถุงเล็กได้จำนวน ๙๙ ถุงเล็ก และจำเลยมีกัญชาแห่งดังกล่าวจำนวน ๑ ถุงใหญ่
และกัญชาถุงเล็กจำนวน ๙๙ ถุง ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับ
อนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗,
๒๖, ๗๕, ๗๖, ๑๐๒ ฯลฯ ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง เรียงกระทงลงโทษฐานผลิต
กัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๓ ปี และฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อ
จำหน่าย จำคุก ๓ ปี รวมจำคุก ๖ ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ
คุก ๓ ปี ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก ๒ ปี จำเลยให้การรับสารภาพลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่า จำเลยกระทำผิดสองกรรม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยผลิตกัญชาโดยการแบ่งบรรจุ
กัญชาแห้งจากถุงใหญ่แยกบรรจุเป็นถุงเล็กจำนวน ๙๙ ถุง ส่วนกัญชาที่โจทก์ฟ้องว่า
จำเลยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโจทก์บรรยายว่าจำเลยมีกัญชาแห้งดัง
กล่าวจำนวน ๑ ถุงใหญ่ และกัญชาถุงเล็กจำนวน ๙๙ ถุง จึงเป็นที่เห็นได้ว่ากัญชาที่
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยเอามา
จากที่อื่นอีก หากแต่เป็นกัญชาแห้งจำนวนเดียวกันกับกัญชาแห้งถุงใหญ่ที่จำเลยแบ่ง
แยกออกมาบรรจุเป็นถุงเล็กเพื่อสะดวกในการจำหน่ายนั่นเอง การกระทำของจำเลย
ย่อมเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายประจวบ +ระจ่างทิน
ศาลอุทธรณ์ - นายประศาสน์ ชำรงกาญจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>